

某物流上海分公司不服一审判决，向上海金融法院提起上诉。

上海金融法院经审理认为：责任保险的本质是为被保险人可能对他人所负的法律赔偿责任提供保险保障，本案所涉保险事故系产生于物流责任险项下之保险责任，某物流上海分公司因本案事故就货损部分存在5992183.07元损失尚未获得赔偿，故就此尚未填平的部分损失行使保险求偿权的做法具有法律和事实依据。本案所涉责任保险合同法律关系与前案某物流上海分公司起诉某甲公司所涉运输合同法律关系分属不同法律关系，前案的货物损失金额认定依据、计算方法、最终金额不宜直接套用至本案。

关于免赔额如何确定，上海金融法院认为，某物流上海分公司对某乙公司的赔偿责任15538669.86元落入了×B 保单“人民币500万元之上4500万元以下”的赔偿限额区间之内，故应当适用×B 保单中500万元免赔额的约定，但该约定在适用×B 保单的赔偿限额金额较低情况下并不合理，不予采纳。上海金融法院最终采纳某保险公司航运保险事业营运中心主动选择的以损失金额5%作为本案免赔额。

上海金融法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项、第一百八十二条之规定，判决如下：

一、维持上海市虹口区人民法院一审民事判决第一项；

二、撤销上海市虹口区人民法院一审民事判决第二项；

三、改判某保险公司航运保险事业营运中心赔偿某物流上海分公司保险代偿款5215249.58元[即5992183.07元-(15538669.86元×5%)]；

四、某保险公司航运保险事业营运中心赔偿某物流上海分公司在前案中承担的诉讼费用173000元；

五、驳回某物流上海分公司其余诉讼请求；

六、驳回某物流上海分公司其余上诉请求。

【法官后语】

责任保险的相关争议牵涉多方主体，法律关系复杂，导致实际侵权责任和保险责任之间的事实认定出现重叠，法律适用容易产生混淆，案件中的各类赔

偿责任交织，难以确定。此外，大型物流企业的实践需求和现代母子公司的治理架构又造就了责任保险的多层保单嵌套结构，多层保单如何适用直接关系赔偿限额和免赔额的确定，从而对保险人和被保险人的切身利益产生影响。由此，在本案多层保单嵌套语境下，厘清责任保险的赔付逻辑、确定多层保单的适用方式，对类案责任保险纠纷的司法裁判工作具有重要意义。

一、从一般到特殊：责任保险的“管”与“不管”

责任保险赔付的一般逻辑是，保险公司在保险事故发生后直接向被保险人支付保险金，然后向事故责任人代位求偿。但在特殊情况下，被保险人可能会直接请求事故责任人承担货损责任，这一货损责任之请求权基础与被保险人的赔偿责任请求权基础之间易产生混淆。虽然本案情形与责任保险代位求偿的一般逻辑有所区别，但是可以运用损失填平原则对本案司法裁量进行解释，以避免相关当事人受到不公对待。考虑到商业保险的经济补偿功能和防范道德风险的立法取向，应由负有赔偿责任的主体填补实际损失范围，这一范围以被保险人的实际损失为限，而不能使其获得额外的收益。

在责任保险合同纠纷中，无论是保险人承担保险责任之后向事故责任人代位求偿，还是被保险人直接向事故责任人求偿，司法裁量确定被保险人赔偿责任的裁判逻辑都是连贯而严密的。保险合同项下被保险人的赔偿责任是果，事故责任人的侵权行为是因，但在确定保险责任时两者之间并不存在直接联系，而保险责任范围的厘定与被保险人对案外权利人如货主造成的损害之间存在直接关联。简言之，保险人的赔偿责任以被保险人对案外人造成的损害为依据，通过判决、仲裁或当事人协商确定。

二、责任保险免赔额的确定

被保险人赔偿责任的确定其实是责任保险合同之外的事实认定问题，而免赔额的确定则直接涉及保险合同条款，从而关系到责任保险的多层保单嵌套结构。本案中，基层保单、首层保单、次层保单和顶层保单相互嵌套，争议也来自多层保单嵌套适用方式的约定不明，因此，需要运用保险

合同的解释规则，厘清总对总协议和具体保单之间是等次适用还是递进适用

。

